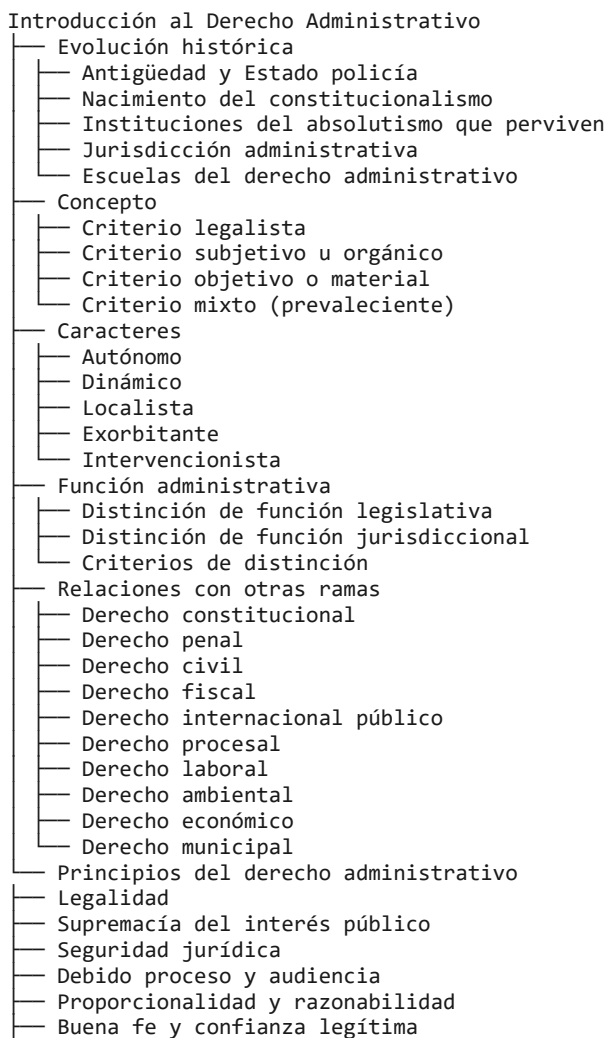


UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO ADMINISTRATIVO

UNIDAD 1

INTRODUCCIÓN AL DERECHO ADMINISTRATIVO

Mapa conceptual



- Presunción de legalidad
- Ejecutoriedad y autotutela
- Objetividad, imparcialidad y eficiencia
- Transparencia y rendición de cuentas

Objetivos de aprendizaje

- **Comprender:** el origen histórico del derecho administrativo como rama autónoma del derecho público, identificando las instituciones del absolutismo que perviven en la actualidad.
- **Identificar:** y contrastar los diversos criterios doctrinales para definir el derecho administrativo.
- **Analizar:** los caracteres esenciales del derecho administrativo y su significado práctico.
- **Distinguir:** la función administrativa de las funciones legislativa y jurisdiccional del Estado mediante criterios formales, materiales y orgánicos.
- **Evaluar:** críticamente las relaciones del derecho administrativo con otras ramas del ordenamiento jurídico.
- **Explicar:** la teoría de la doble personalidad del Estado y su evolución hacia la teoría de la personalidad única.

Competencias a desarrollar

- **Análisis jurídico:** Capacidad para identificar los elementos definitorios del derecho administrativo y distinguirlo de otras ramas jurídicas.
- **Pensamiento crítico:** Habilidad para evaluar la pervivencia de instituciones del absolutismo en el Estado constitucional contemporáneo.
- **Argumentación jurídica:** Aptitud para sostener razonadamente la naturaleza jurídica de la función administrativa.
- **Comprensión histórica:** Competencia para contextualizar las instituciones actuales del derecho administrativo en su devenir histórico.

Evolución histórica del derecho administrativo

La antigüedad y el Estado policía

El derecho administrativo, en sentido amplio, regula las relaciones del Estado con los administrados, por lo que esta rama jurídica ha existido desde la formación misma del Estado, incluso en las organizaciones más primitivas: hordas, tribus y ciudades-Estado (Hamdan, Tema I). Sin embargo, en los Estados primigenios no existía conciencia sobre dicha rama jurídica, ni podían construirse principios científicos, porque simplemente no se diferenciaba entre el Estado y los administrados.

La primera etapa de evolución de la organización política y administrativa se identifica con las llamadas monarquías absolutas, en las que los principios jurídicos, administrativos y políticos se reducían a dos postulados: *quod regis placuit, legis est* («lo que al rey le placía, eso era ley») y *the king can do no wrong* («el rey nunca comete daño») (Hamdan, Tema I). Adolf Merkl, discípulo de Hans Kelsen, señaló que en este periodo oscuro imperaba «el derecho ilimitado de administrar», donde el súbdito era considerado objeto de la relación, no sujeto (Hamdan, Tema I).

Este largo periodo se conoce en la ciencia política como Estado de policía o Estado policía (*Polizeistaat*), en el que el monarca determinaba a su libre arbitrio los fines por perseguir y los medios para alcanzarlos. Como señala Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. I), el poder del soberano era absoluto, total, ilimitado y omnímodo: podía disponer de las personas y de sus bienes sin más límite que su propia voluntad.

En varios textos antiguos encontramos normas de carácter administrativo. El Código de Hammurabi (1760 a.C.) contenía más de 2,500 normas entre jurídicas, morales y religiosas, muchas de ellas de naturaleza administrativa. El Deuteronomio (1400-1200 a.C.) contenía más de 5,000 disposiciones, y muchas eran administrativas. El Corán y otros textos religiosos también contienen normas de esta naturaleza (Hamdan, Tema I).

Grecia aportó los primeros antecedentes de organización administrativa racional. Las *polis* griegas desarrollaron magistraturas colegiadas, sistemas de rendición de cuentas y procedimientos de elección popular para cargos administrativos. Aristóteles, en *La Política* y *La Constitución de Atenas*, describió la organización de las magistraturas atenienses, distinguiendo entre aquellas que deliberaban, las que mandaban y las que juzgaban —un germen de la división de poderes— (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. I). En Grecia surgió también la distinción entre *nomoi* (leyes constitucionales) y *psefismas* (leyes secundarias), que debían ajustarse a las primeras bajo pena de nulidad.

Roma representa el antecedente más directo del derecho administrativo occidental. El derecho romano desarrolló instituciones administrativas sofisticadas: el *fiscus* (patrimonio del Estado distinto del patrimonio del emperador), los magistrados con competencias delimitadas por ley (*imperium* y *potestas*), los procedimientos de contratación pública, la expropiación por causa de utilidad pública y un sistema de jurisdicción contencioso-administrativa a través de los pretores y del *cognitor* del fisco (Hamdan, Tema I); (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. I). La figura del fisco romano es particularmente relevante porque constituye el antecedente remoto de la teoría de la personalidad jurídica del Estado.

Durante la Edad Media, el derecho romano fue preservado y sistematizado por los glosadores y post-glosadores en las universidades italianas (Bolonía, Pavía), y encontró recepción en las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio (1265), que recogieron numerosas instituciones administrativas romanas y sentaron las bases del derecho administrativo español que más tarde se aplicaría en América (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. I).

El Diccionario de Rafael Martínez define el Estado policía como la «forma de gobierno en donde la autoridad del monarca es ilimitada y el súbdito carece de todo medio de defensa frente a las determinaciones discrecionales del poder público» (Martínez Morales, Diccionario).

El nacimiento del constitucionalismo moderno

El primer Estado democrático fue Grecia (cuatro siglos antes de la era cristiana), con las leyes de Solón y la Constitución de Estagira, cuyo autor fue Aristóteles. En 1215, Inglaterra tuvo su primera Carta Magna, aunque era solo un enlistado de privilegios para los señores feudales (Hamdan, Tema I).

El verdadero parteaguas ocurrió con la Revolución Francesa de 1789 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La concepción del Estado tuvo un cambio radical: el rey ya no podía imponer su voluntad sin límite alguno, pues debía respetar los derechos inalienables del hombre anteriores a él; es decir, sujetar su actuación a la ley (Hamdan, Tema I).

Como señala Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. I), el constitucionalismo moderno sustituyó el principio monárquico de la soberanía del rey por el principio democrático de la soberanía popular, conforme al cual el poder reside originalmente en el pueblo, quien lo delega en los órganos del Estado a través de la Constitución.

En los Estados Unidos de América, la Constitución de 1787 representa el modelo de «constitucionalismo puro», aunque el reconocimiento de derechos se hizo mediante el *Bill of Rights*. A diferencia del modelo francés, que enfatizaba la separación rígida de poderes, el modelo americano optó por un sistema de frenos y contrapesos (*checks and balances*) (Hamdan, Tema I).

Con el surgimiento del constitucionalismo moderno sobrevino el germen del derecho administrativo de manera automática, con instituciones y principios que regularían las relaciones entre el Estado y los administrados. En ese momento, los estudiosos de la ciencia jurídica empezaron a construir los principios de esa relación desigual entre el Estado y los particulares (Hamdan, Tema I).

En México, el derecho administrativo comenzó a desarrollarse a partir de la Constitución de 1917, aunque su estudio sistemático se debe fundamentalmente a la obra de Gabino Fraga, quien publicó la primera edición de su *Derecho Administrativo* en 1934, obra que se convirtió en el paradigma de la disciplina en nuestro país (Roldán Xopa, Prólogo; Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. I).

Instituciones del absolutismo que perviven en el Estado de derecho

El tránsito del Estado de policía al Estado de derecho no se dio de manera instantánea. Algunos principios del absolutismo seguían permeando el ordenamiento jurídico, disfrazados o encubiertos. Hamdan (Tema I) identifica las siguientes instituciones:

a) **Principio de indemandabilidad del Estado.** En las monarquías absolutas era imposible demandar al Estado, pues implicaba un acto contrario al soberano castigado como traición. En México, la posibilidad de demandar al Estado ha sido un proceso largo: desde la implantación del amparo en la Constitución de 1857, pasando por la creación del Tribunal Fiscal de la Federación en 1936 (hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa), hasta el actual sistema de justicia administrativa (Hamdan, Tema I).

b) **Irresponsabilidad del soberano.** En el régimen absoluto, el soberano era irresponsable por los daños que causaba. En México, la responsabilidad directa y objetiva del Estado se introdujo mediante la reforma constitucional de 2002 y, tras la reforma de 2015, su fundamento vigente es el último párrafo del artículo 109 constitucional, que la califica de objetiva y directa; su ley reglamentaria es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (vigente desde el 1 de enero de 2005). Antes de dicha reforma, había que acreditar la conducta dolosa del servidor público para tener derecho a indemnización, y el Estado solo respondía de manera subsidiaria (Hamdan, Tema I).

c) **El acto del príncipe.** Mediante cédulas reales, el monarca podía expropiar sin indemnización por el «interés del reino» —lo que equivalía a una confiscación—. Actualmente, esta figura se ha transformado en decisiones discrecionales sustentadas en conceptos jurídicos indeterminados como «interés público», «interés general» y otros análogos, que pueden dar lugar a arbitrariedad si no se fundamentan y motivan adecuadamente (Hamdan, Tema I).

d) **La doble personalidad del Estado.** Esta teoría, inspirada en la figura del fisco del derecho romano, sostenía que el Estado tenía dos personalidades: una de derecho público (cuando actuaba como autoridad) y otra de derecho privado (cuando actuaba como particular). Dicha teoría ha sido superada por la teoría de la personalidad única del Estado, prevaleciente en el siglo XXI (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. I).

Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. I) explica que la teoría de la doble personalidad perdió su crédito ante críticas contundentes: la personalidad es indivisible, no se explica en qué momento se desdobra, y de aceptarse, el Estado no sería responsable como persona de derecho público por actos realizados como persona de derecho privado, lo cual sería absurdo.

La teoría imperante en el siglo XXI sostiene la personalidad única del Estado, considerándolo como persona jurídica cuyo propósito es el bienestar general de sus miembros. Como apunta Rolando Tamayo y Salmorán:

«Básicamente se concibe al Estado como una corporación, como una persona jurídica» (citado en Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. I). Miguel Acosta Romero precisa que dicha personalidad «es de Derecho Público y es una sola y también una sola voluntad, que se expresa a través de los diferentes órganos que el sistema jurídico establece» (citado en Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. I).

La jurisdicción administrativa: del Consejo de Estado francés al sistema mexicano

La teoría de la división de poderes de Montesquieu, adoptada por los revolucionarios franceses, dividía las funciones del Estado de manera irreductible en legislativa, ejecutiva y jurisdiccional. Consecuencia de esta separación rígida fue que el Poder Judicial no podía inmiscuirse en asuntos del Ejecutivo, lo que creaba un vacío de justicia administrativa (Hamdan, Tema I).

Para colmar ese vacío, Napoleón Bonaparte, como Primer Cónsul, creó en 1799 el Consejo de Estado Francés como órgano del Ejecutivo encargado de resolver las controversias entre la administración pública y los particulares. Este órgano, de naturaleza contencioso-administrativa, dio origen al sistema francés de justicia administrativa —también llamado sistema de «doble jurisdicción» o «de lo contencioso-administrativo»— (Hamdan, Tema I); (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. XV).

El célebre *arrêt* Blanco de 1873 —dictado por el Tribunal de Conflictos francés— marcó un hito fundamental al reconocer que la responsabilidad del Estado no podía regirse por las reglas del derecho civil, sino por principios propios del derecho público. Este caso surgió cuando una niña, Agnès Blanco, fue atropellada por una vagoneta de la Manufactura de Tabacos del Estado, y el tribunal declaró que el Estado no podía ser juzgado por los tribunales ordinarios, sino por la jurisdicción administrativa, aplicando reglas especiales de derecho público (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. XV); (Hamdan, Tema I).

En México, Teodosio Lares —considerado el primer administrativista del país— introdujo en 1853 la institución de la jurisdicción administrativa, atribuyéndola al Supremo Poder Conservador y creando la primera ley de arreglo de lo contencioso-administrativo, vigente solo dos años hasta la Revolución de Ayutla de 1855 (Hamdan, Tema I).

En 1936, a instancias de Antonio Carrillo Flores, Gabino Fraga, Antonio Martínez Báez, Alfonso Noriega, Andrés Serra Rojas y Gustavo R. Velasco, siendo presidente Lázaro Cárdenas, se creó el Tribunal Fiscal de la Federación (hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa). Las primeras sentencias de ese tribunal fueron dejadas sin efectos porque los amparos promovidos en su contra se declararon procedentes por violar el artículo 49 constitucional: su ley orgánica establecía que dictaba sentencias «en nombre del Ejecutivo», invadiendo la esfera jurisdiccional. Para corregir tal situación, en el periodo del presidente Ávila Camacho se reformó el artículo 104 constitucional para establecer dicho tribunal como órgano autónomo (Hamdan, Tema I).

Roldán Xopa (Cap. 1) sintetiza esta evolución señalando que el derecho administrativo surge históricamente de una tensión entre la necesidad de acción eficaz del Estado y la exigencia de control jurídico sobre dicha acción.

Las escuelas del derecho administrativo

La doctrina ha desarrollado diversas escuelas que explican la naturaleza y los fundamentos del derecho administrativo:

a) **Escuela francesa del servicio público.** Surgida a partir del *arrêt* Blanco (1873), fue desarrollada por Léon Duguit y Gaston Jèze. Sostiene que el derecho administrativo se justifica por la prestación de servicios públicos: toda actividad que el Estado debe realizar para satisfacer necesidades colectivas. Para Duguit, el servicio público es «toda actividad cuya realización debe ser asegurada, regulada y controlada por los gobernantes, porque es indispensable para la realización y el desenvolvimiento de la interdependencia

social» (citado en Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. III). Esta escuela tuvo gran influencia en la primera mitad del siglo XX y explica el carácter exorbitante del derecho administrativo como un medio para garantizar la continuidad del servicio público.

b) **Escuela francesa de la potencia pública** (*puissance publique*). Representada por Maurice Hauriou, sostiene que el derecho administrativo se funda en las prerrogativas de poder público que el Estado ostenta para imponer su voluntad a los particulares. El acto administrativo es expresión de esa potencia pública y se caracteriza por la ejecutoriedad y la presunción de legalidad. Para Hauriou, el derecho administrativo es «el conjunto de reglas que determinan la organización y el funcionamiento de la administración pública y las relaciones de esta con los particulares, en cuanto se encuentran investidas de poder público» (citado en Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. III). Esta escuela rivalizó con la del servicio público durante décadas.

c) **Escuela alemana**. Con raíces en la *Staatslehre* (teoría del Estado) de Georg Jellinek y la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, desarrolló conceptos fundamentales como la personalidad jurídica del Estado, la relación jurídico-administrativa y los derechos públicos subjetivos. Kelsen concibió el orden jurídico como un sistema escalonado (*Stufenbau*) donde el derecho administrativo ocupa un nivel inferior al constitucional. Ernst Forsthoff desarrolló la teoría de la administración prestacional (*Daseinsvorsorge*), precursora del Estado de bienestar (Roldán Xopa, Cap. 2).

d) **Escuela italiana**. Representada por autores como Oreste Ranelletti, Guido Zanobini y Massimo Severo Giannini, se caracteriza por un enfoque sistemático y dogmático. Zanobini definió el acto administrativo como «cualquier declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento, de juicio realizada por un sujeto de la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa» (citado en Roldán Xopa, Cap. 8). Giannini desarrolló una teoría integral de la organización administrativa y de las situaciones jurídicas subjetivas.

e) **Escuela mexicana**. El derecho administrativo mexicano recibió inicialmente una fuerte influencia francesa a través de Gabino Fraga, cuya obra *Derecho Administrativo* (1934) es considerada el texto fundacional de la disciplina en México. Fraga adoptó un criterio orgánico, centrado en el Poder Ejecutivo como sujeto de la función administrativa. Posteriormente, autores como Andrés Serra Rojas, Miguel Acosta Romero, Rafael I. Martínez Morales, Jorge Fernández Ruiz y José Roldán Xopa han enriquecido la doctrina mexicana, incorporando influencias alemanas e italianas y desarrollando un enfoque propio que atiende a las particularidades del sistema constitucional y administrativo mexicano (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. III); (Roldán Xopa, Cap. 1).

Evolución del derecho administrativo mexicano

a) **Etapa colonial (1521-1810)**. Durante el virreinato, la administración se regía conforme a las Leyes de Indias, que constituyen el primer cuerpo normativo administrativo en América. Estas leyes regulaban la organización del gobierno indiano: los virreyes, audiencias, cabildos y demás autoridades, así como el régimen de los oficios públicos. La administración colonial se caracterizó por un alto grado de centralismo y detalle reglamentario (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. I).

b) **Independencia y primer constitucionalismo (1810-1857)**. La Constitución de Cádiz de 1812 introdujo en el mundo hispánico los principios del constitucionalismo moderno: soberanía nacional, división de poderes y derechos fundamentales. En México independiente, las Constituciones de 1824 y 1836 establecieron las bases de la organización administrativa federal. Durante este período, Teodosio Lares —primer administrativista mexicano— introdujo en 1853 la jurisdicción contencioso-administrativa, creando una ley de arreglo de lo contencioso-administrativo que, aunque efímera (duró solo dos años), sentó un precedente fundamental (Hamdan, Tema I).

c) **Las Leyes de Reforma (1855-1872).** La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma transformaron radicalmente la administración pública mexicana: desamortización de bienes eclesiásticos, nacionalización de bienes, secularización de registros civiles y creación de un sistema de educación pública laica. Estas reformas ampliaron significativamente el ámbito de acción del Estado y, por tanto, del derecho administrativo (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. I).

d) **El Porfiriato (1876-1911).** Durante este período se consolidó la centralización administrativa y se crearon las primeras secretarías de Estado con estructura moderna. Se expidieron los primeros códigos administrativos y se desarrolló una incipiente infraestructura de servicios públicos (ferrocarriles, telégrafos, correos). Sin embargo, el régimen porfirista mantuvo un fuerte control político que limitaba la eficacia de los mecanismos de control jurídico de la administración.

e) **La Revolución y la Constitución de 1917.** La Constitución de 1917 representó un parteaguas: incorporó derechos sociales (educación, trabajo, salud), estableció las bases del Estado social de derecho y creó el marco constitucional para una administración pública con funciones sustantivas en la economía y la sociedad. Los artículos 27 (propiedad y expropiación), 28 (monopolios y áreas estratégicas), 123 (trabajo y seguridad social) y 130 (relaciones iglesia-Estado) expandieron enormemente el ámbito del derecho administrativo.

f) **Consolidación del siglo XX.** En 1934, Gabino Fraga publicó la primera edición de su *Derecho Administrativo*, obra paradigmática que sistematizó la disciplina en México. En 1936 se creó el Tribunal Fiscal de la Federación. En 1976 se expidió la primera Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y en 1994 se promulgó la LFPA vigente. Las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos y de 2013 en materia de competencia económica transformaron profundamente el derecho administrativo mexicano (Roldán Xopa, Prólogo); (Hamdan, Tema I).

Concepto de derecho administrativo

Definición: Definición

El derecho administrativo puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización y el funcionamiento de la administración pública, así como las relaciones entre esta y los particulares, en ejercicio de la función administrativa.

Definición: Definición

El Diccionario de Rafael Martínez define el derecho administrativo como: «Conjunto de normas jurídicas que regulan la organización, funcionamiento y control de la administración pública; las relaciones entre los distintos órganos de la administración pública, y las relaciones entre la administración pública y los particulares» (Martínez Morales, Diccionario).

Para definir el derecho administrativo, la doctrina ha propuesto diversos criterios:

a) **Criterio legalista.** Identifica el derecho administrativo con el conjunto de leyes administrativas. Es insuficiente porque reduce el fenómeno jurídico a la mera legislación positiva, ignorando los principios generales, la costumbre y la jurisprudencia (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. III).

b) **Criterio subjetivo u orgánico.** Atiende al sujeto que realiza la actividad: la administración pública. Su limitación es que la administración también realiza actos regulados por el derecho privado (Roldán Xopa, Cap. 2). Fernández Ruiz (INEHRM, Cap. III) señala que este criterio es insuficiente porque no todo acto de la administración es acto administrativo, ni todo acto administrativo proviene de la administración.

c) **Criterio objetivo o material.** Se centra en la naturaleza de la función ejercida, independientemente del órgano que la realice. La función administrativa puede ser ejercida por los tres poderes del Estado e incluso por particulares en ciertos casos (Roldán Xopa, Cap. 2).

d) **Criterio mixto.** Combina los elementos orgánico y material. Es el más aceptado actualmente. Define el derecho administrativo como el derecho que regula la organización y actividad de la administración pública, entendida como función administrativa (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. III); (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. III).

Roldán Xopa (Cap. 2) plantea que el derecho administrativo puede entenderse como un derecho estatutario, es decir, el conjunto de normas que rigen la organización y actividad de la administración pública, así como las relaciones jurídicas que surgen de esa actividad. Para este autor, el derecho administrativo es «el derecho común de la administración pública, en tanto que constituye su régimen jurídico general, sin perjuicio de la aplicación supletoria de otras ramas del derecho».

Martínez Morales (2º Curso, Tema I) enfatiza que el derecho administrativo es una rama del derecho público que se ocupa del estudio de la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo, en sus relaciones con los demás poderes y con los particulares.

Caracteres del derecho administrativo

El derecho administrativo se caracteriza por ser (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. III); (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. VIII):

a) **Autónomo.** Tiene sus propios principios, instituciones y fuentes, que lo diferencian claramente de otras ramas del derecho. Esta autonomía es tanto científica (como disciplina de estudio) como normativa (como conjunto de normas con principios propios). Como señala Hamdan (Tema I), la autonomía del derecho administrativo se consolidó con el *arrêt* Blanco de 1873, que estableció que la responsabilidad del Estado no se rige por el derecho civil sino por reglas especiales.

b) **Dinámico.** Evolucionan constantemente para adaptarse a las necesidades sociales y a los cambios en la estructura del Estado. Como señala Hamdan (Tema I): «En la disciplina del derecho administrativo lo único permanente es el cambio: nunca se puede decir que una institución esté totalmente acabada, ya que debe adecuarse, consolidarse, fortalecerse y mejorarse constantemente». Este dinamismo se explica porque aproximadamente el 98% del orden jurídico mexicano está integrado por leyes federales administrativas.

c) **Localista.** Cada Estado tiene su propio derecho administrativo, a diferencia de otras ramas como el derecho civil o mercantil, que tienden a la uniformidad internacional. Esto se debe a que el derecho administrativo refleja la organización política y la estructura constitucional de cada país. Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. VIII) explica que el derecho administrativo es esencialmente nacional, pues responde a las particularidades constitucionales y políticas de cada Estado.

d) **Exorbitante.** Otorga prerrogativas a la administración pública que no existen en las relaciones entre particulares. La administración puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral (autotutela declarativa y ejecutiva), ejecutar sus propias decisiones sin acudir al juez (ejecutoriedad), y gozar de presunciones de legalidad de sus actos. Como señala Roldán Xopa (Cap. 2), estas facultades exorbitantes se justifican porque la administración persigue el interés público y no intereses privados.

e) **Intervencionista.** El derecho administrativo contemporáneo refleja la creciente intervención del Estado en la vida social y económica. De las 250 leyes federales que existen en México, aproximadamente 218 son de carácter administrativo, aplicadas por dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada (Hamdan, Tema I).

La función administrativa y su distinción de otras funciones del Estado

La teoría de la división de poderes distingue tres funciones clásicas del Estado: legislativa, ejecutiva (o administrativa) y judicial. Sin embargo, la realidad es más compleja: cada uno de los tres poderes ejerce funciones que materialmente corresponden a los otros.

a) **Función legislativa.** Es la creación de normas generales, abstractas, impersonales y obligatorias. Desde el punto de vista formal, es la función que realiza el Poder Legislativo. Desde el punto de vista material, es la creación de normas jurídicas generales. La administración pública también ejerce función materialmente legislativa cuando emite reglamentos (facultad reglamentaria que la doctrina fundamenta en el artículo 89, fracción I, constitucional: el deber presidencial de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes).

b) **Función jurisdiccional.** Es la resolución de controversias mediante la aplicación del derecho al caso concreto, con fuerza de cosa juzgada. Desde el punto de vista formal, la ejerce el Poder Judicial. Materialmente, también la ejercen los tribunales administrativos (como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa), que formalmente no pertenecen al Poder Judicial pero realizan función materialmente jurisdiccional.

c) **Función administrativa.** Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. III) la define como «la actividad del Estado que tiene por objeto la satisfacción de las necesidades colectivas, mediante la prestación de servicios públicos, la realización de obras de interés general y, en general, todas aquellas actividades que tienden a la consecución del bien común». Es una función concreta, práctica y continua.

Criterios para distinguir la función administrativa:

- **Criterio formal o subjetivo:** Atiende al órgano que realiza la función. La función administrativa es la que realiza el Poder Ejecutivo (administración pública).
- **Criterio material u objetivo:** Atiende a la naturaleza intrínseca de la función. La función administrativa es la actividad concreta, práctica y continua del Estado encaminada a satisfacer necesidades colectivas.
- **Criterio orgánico:** La función administrativa pertenece formalmente al órgano ejecutivo, aunque materialmente puede ser ejercida por los tres poderes (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. III).

La doctrina moderna reconoce que existe una zona de reserva material donde ciertos actos solo pueden ser realizados por determinada función, pero también existen zonas de confluencia donde distintas funciones pueden producir actos con efectos similares.

Relaciones del derecho administrativo con otras ramas

a) **Con el derecho constitucional.** El derecho constitucional establece la estructura fundamental del Estado, los derechos humanos y las bases de la organización administrativa. El derecho administrativo desarrolla y concreta esos principios constitucionales. Como señala Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. I), el derecho administrativo es «derecho constitucional concretizado». Los artículos 89, 90, 92 y 93 de la Constitución son ejemplos de disposiciones que fundamentan directamente el derecho administrativo mexicano.

b) **Con el derecho penal.** La administración pública ejerce potestad sancionadora y existen tipos penales relacionados con la función pública (delitos cometidos por servidores públicos, previstos en el Título Décimo del Código Penal Federal). Además, la administración puede presentar querellas y denuncias penales.

c) **Con el derecho civil.** El Estado puede actuar como sujeto de derecho privado (contratos de arrendamiento, compraventa, donaciones). El Código Civil Federal es de aplicación supletoria en materia administrativa (artículo 2° de la LFPA). Conceptos como persona jurídica, domicilio, plazos y notificaciones del derecho civil se aplican analógicamente al derecho administrativo.

- d) **Con el derecho fiscal.** El derecho fiscal o tributario fue una subrama del derecho administrativo que adquirió autonomía. Ambas ramas comparten instituciones como los procedimientos de fiscalización, determinación de créditos y el procedimiento administrativo de ejecución (PAE).
- e) **Con el derecho internacional público.** Los tratados internacionales suscritos por México inciden en la actividad administrativa (derechos humanos, comercio, medio ambiente). El artículo 133 constitucional establece la jerarquía de los tratados, y la administración debe ajustar su actuación a los compromisos internacionales del Estado mexicano.
- f) **Con el derecho procesal.** El procedimiento administrativo comparte principios con el derecho procesal (debido proceso, audiencia, defensa, prueba), aunque con reglas y dinámicas propias. La LFPA establece un procedimiento administrativo común que cumple una función análoga a los códigos procesales en el ámbito judicial.
- g) **Con el derecho laboral.** La administración pública es uno de los empleadores más grandes del país, por lo que las relaciones laborales entre el Estado y sus servidores se rigen por normas administrativo-laborales (apartado B del artículo 123 constitucional). El derecho administrativo regula el ingreso, permanencia, promoción y separación del servicio público, así como el régimen disciplinario de los servidores públicos.
- h) **Con el derecho ambiental.** La protección del medio ambiente se ha convertido en una de las funciones administrativas más relevantes. Las autoridades administrativas (Semarnat, Profepa, Conagua) ejercen potestades de regulación, autorización, vigilancia y sanción en materia ambiental. La evaluación de impacto ambiental, las normas oficiales mexicanas ecológicas y los procedimientos de auditoría ambiental son instituciones típicas del derecho administrativo ambiental.
- i) **Con el derecho económico.** El Estado regula la actividad económica mediante la planeación democrática, la rectoría económica del Estado (artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales), la regulación de monopolios, la competencia económica (Cofece), las concesiones y los contratos administrativos. El derecho administrativo económico abarca la regulación de sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, transportes) y la actividad financiera del Estado.
- j) **Con el derecho municipal.** El municipio es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados (artículo 115 constitucional). El derecho municipal regula la organización, funcionamiento y competencias de los ayuntamientos, y constituye el nivel más cercano de la administración pública al ciudadano. Los servicios públicos municipales (agua potable, drenaje, alumbrado, mercados, panteones) son materia del derecho administrativo municipal.

Principios del derecho administrativo

Los principios generales del derecho administrativo son las ideas fundamentales que informan la organización, el funcionamiento y el control de la administración pública. Constituyen criterios interpretativos y supletorios del ordenamiento jurídico-administrativo. A diferencia de los principios generales del derecho (estudiados en la Unidad 2 como fuente material), los principios del derecho administrativo son específicos de esta rama:

Principio de legalidad

Es el principio fundamental del derecho administrativo. Toda actuación de la administración pública debe estar fundada y motivada en una norma jurídica previa. El artículo 16 constitucional establece que «nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento».

Como señala Roldán Xopa (Cap. 2), la administración solo puede hacer lo que la ley le permite, mientras que el particular puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Este principio se manifiesta en la exigencia de fundamentación (señalamiento preciso de las disposiciones legales que atribuyen competencia) y motivación (expresión de las razones y circunstancias que justifican el acto).

b) **Principio de supremacía del interés público.** La administración actúa para la satisfacción de los intereses colectivos, que prevalecen sobre los intereses particulares. Este principio justifica las facultades exorbitantes de la administración (autotutela, ejecutoriedad, presunción de legalidad), pero no es absoluto: debe ejercerse con respeto a los derechos humanos y dentro del marco constitucional. Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. VIII) señala que el interés público no es un concepto abstracto, sino un límite funcional que debe concretarse en cada decisión administrativa mediante la ponderación de los intereses en juego.

c) **Principio de seguridad jurídica.** Los administrados deben tener certeza sobre las consecuencias jurídicas de sus actos y sobre la actuación de la administración. Se manifiesta en diversas instituciones: la irretroactividad de la ley (artículo 14 constitucional), la cosa juzgada administrativa, los plazos y términos procesales, la prescripción y caducidad, y el principio de confianza legítima (expectativas generadas por la actuación reiterada de la administración). La LFPA recoge este principio en sus disposiciones sobre plazos, notificaciones y recursos.

Principio de debido proceso y audiencia

Todo procedimiento administrativo debe garantizar al particular la oportunidad de ser oído, ofrecer pruebas, alegar y recurrir antes de que se emita una resolución que afecte sus intereses. El artículo 14 constitucional establece que «nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento». La SCJN ha identificado como formalidades esenciales: la notificación del inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, la oportunidad de alegar y la resolución fundada y motivada.

e) **Principio de proporcionalidad y razonabilidad.** Las medidas adoptadas por la administración deben ser idóneas (aptas para alcanzar el fin buscado), necesarias (no exista una medida menos gravosa) y proporcionales en sentido estricto (el sacrificio del particular no sea excesivo frente al beneficio público). Este principio opera especialmente en el ejercicio de facultades discrecionales, sancionadoras y de limitación de derechos. Hamdan (Tema IX) señala que la proporcionalidad es el principal límite material a la discrecionalidad administrativa.

f) **Principio de buena fe y confianza legítima.** La administración y los administrados deben actuar con lealtad, rectitud y honestidad en sus relaciones mutuas. La confianza legítima protege las expectativas que la actuación reiterada de la administración ha generado en los particulares, de modo que no pueda modificarse repentinamente sin preaviso o período de transición. Este principio tiene reconocimiento jurisprudencial en materia de criterios fiscales y prácticas administrativas reiteradas.

g) **Principio de presunción de legalidad.** Los actos administrativos se presumen válidos hasta en tanto no sean anulados por autoridad competente (artículo 8 de la LFPA). Esta presunción es *iuris tantum* (admite prueba en contrario) y tiene como consecuencia que el acto produce efectos desde su emisión, independientemente de su impugnación. El particular que impugna un acto administrativo tiene la carga de demostrar su ilegalidad.

h) **Principio de ejecutoriedad y autotutela.** La administración puede ejecutar sus propios actos sin necesidad de acudir a los tribunales. Esto incluye la autotutela declarativa (la administración declara sus propios derechos sin intervención judicial) y la autotutela ejecutiva (la administración ejecuta coactivamente sus decisiones). Roldán Xopa (Cap. 2) explica que la autotutela es una manifestación del carácter exorbitante del derecho administrativo y se justifica por la necesidad de satisfacer el interés público de manera pronta y eficaz.

i) **Principio de objetividad, imparcialidad y eficiencia.** La administración debe actuar con objetividad (basada en hechos y datos comprobables), imparcialidad (sin favoritismos ni discriminaciones) y eficiencia (logrando los mejores resultados con los recursos disponibles). Estos principios están recogidos en el artículo 109 constitucional como rectores del servicio público y son desarrollados por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

j) **Principio de transparencia y rendición de cuentas.** La administración debe dar acceso a la información pública, justificar sus decisiones y someterse al escrutinio ciudadano. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2015) y el artículo 6° constitucional consagran este principio como un derecho humano y como un deber de la administración pública en todos sus niveles.

Doctrina comparada

Tema	Gabino Fraga	José Roldán Xopa	Jorge Fernández Ruíz
Concepto de DA	Conjunto de normas que regulan la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo	Derecho estatutario de la administración pública; régimen jurídico general de la administración	Rama del derecho público que regula la organización, funcionamiento y control de la administración pública
Criterio definitorio	Criterio orgánico (Poder Ejecutivo) como punto de partida	Criterio mixto, con énfasis en la función administrativa como eje	Criterio mixto, complementado con el criterio de los fines del Estado
Naturaleza de las prerrogativas	Potestades inherentes a la soberanía estatal	Facultades exorbitantes justificadas por la persecución del interés público	Poderes jurídicos derivados de la Constitución, limitados por los derechos humanos

Legislación aplicable comentada

Artículo 49 CPEUM:

«El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión...»
Comentario: Este artículo establece el principio de división de poderes, fundamento constitucional de la distinción entre la función administrativa y las demás funciones del Estado. Es la base sobre la cual se construye la noción de administración pública como función del Poder Ejecutivo.

 Artículo 90 CPEUM:

«La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso...» Comentario: Funda constitucionalmente la estructura dual de la administración pública federal mexicana. Es el precepto que da origen a la LOAPF y define las dos grandes vertientes de la organización administrativa.

 Artículo 109 CPEUM (último párrafo):

«La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.» Comentario: Fundamento vigente de la responsabilidad patrimonial del Estado (trasladado a este precepto por la reforma de 2015; antes se ubicaba en el artículo 113, hoy dedicado al Sistema Nacional Anticorrupción). Su ley reglamentaria es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Asimismo, la fracción III del mismo artículo ordena sancionar los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público, principios desarrollados por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 Esquema de síntesis

- I. Evolución histórica
 - A. Antecedentes grecolatinos y medievales
 1. Grecia: magistraturas, nomoi vs. psefismas
 2. Roma: fiscus, imperium, jurisdicción contenciosa
 3. Edad Media: glosadores, Siete Partidas
 - B. Estado de policía (monarquías absolutas)
 1. Principio quod regis placuit, legis est
 2. Principio the king can do no wrong
 3. Súbdito = objeto de la relación
 - C. Constitucionalismo moderno (Revolución Francesa, 1789)
 1. Soberanía popular
 2. Sujeción del poder a la ley
 3. Reconocimiento de derechos del hombre
 - D. Instituciones que perviven
 1. Indemandabilidad del Estado → superada progresivamente
 2. Irresponsabilidad del soberano → superada en 2002; fundamento vigente: art. 109, último párrafo, CPEUM (responsabilidad objetiva y directa)
 3. Acto del príncipe → transformado en facultades discrecionales
 4. Doble personalidad → superada: teoría de la personalidad única
 - E. Jurisdicción administrativa
 1. Consejo de Estado francés (1799)
 2. Arrêt Blanco (1873)
 3. México: Teodosio Lares (1853) → Tribunal Fiscal (1936) → TFJA
 - F. Escuelas del DA
 1. Francesa: servicio público (Duguit) / potencia pública (Hauriou)
 2. Alemana: Kelsen, Forsthoff, Daseinsvorsorge
 3. Italiana: Zanobini, Giannini
 4. Mexicana: Fraga, Acosta Romero, Roldán Xopa
 - G. Evolución del DA mexicano
 1. Colonia: Leyes de Indias
 2. Independencia: Cádiz 1812, Lares 1853
 3. Reforma: Constitución 1857, secularización
 4. Porfiriato: centralización, secretarías modernas
 5. Revolución: Constitución 1917, Estado social
 6. Siglo XX: Fraga 1934, TFJA 1936, LFPA 1994
- II. Concepto de derecho administrativo
 - A. Criterio legalista
 - B. Criterio subjetivo u orgánico

- C. Criterio objetivo o material
- D. Criterio mixto (prevaliente)

III. Caracteres

- A. Autónomo
- B. Dinámico
- C. Localista
- D. Exorbitante
- E. Intervencionista

IV. Función administrativa vs. otras funciones

- A. Función legislativa: normas generales, abstractas, impersonales
- B. Función jurisdiccional: resuelve controversias con cosa juzgada
- C. Función administrativa: concreta, práctica, continua, interés público

V. Relaciones con otras ramas

- A. Derecho constitucional (base)
- B. Derecho penal (sanciones, delitos de servidores)
- C. Derecho civil (aplicación supletoria)
- D. Derecho fiscal (origen común)
- E. Derecho internacional público (tratados)
- F. Derecho procesal (principios compartidos)
- G. Derecho laboral (servidores públicos, art. 123-B)
- H. Derecho ambiental (regulación, impacto ambiental)
- I. Derecho económico (rectoría, competencia, concesiones)
- J. Derecho municipal (art. 115, servicios públicos locales)

VI. Principios del derecho administrativo

- A. Legalidad (fundamentación y motivación)
- B. Supremacía del interés público
- C. Seguridad jurídica
- D. Debido proceso y audiencia
- E. Proporcionalidad y razonabilidad
- F. Buena fe y confianza legítima
- G. Presunción de legalidad
- H. Ejecutoriedad y autotutela
- I. Objetividad, imparcialidad y eficiencia
- J. Transparencia y rendición de cuentas